

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1066/2532

บริษัท การ์เดียน ประกันภัย (ประเทศ
ไทย) จำกัด

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยอร์จเฟรนด์ ชิพ กับ
พวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 4, มาตรา 164, มาตรา 609, มาตรา 624

อายุความฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนเพื่อความสูญหายหรือบุบสลายของ
สินค้าหรือสิ่งของที่ขนส่งทางทะเล ต้องนำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
624 ซึ่งเป็นบทบัญญัติในบรรพ 3 ลักษณะ 8 หมวด 1 ว่าด้วยรับขนของ อันเป็นบท
กฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งมาปรับคดีตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 4 วรรคสามปรากฏ
ว่าผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับตราส่งรับสินค้าไปเมื่อ พ.ศ. 2522 และ 2523 โจทก์รับช่วงสิทธิ
จากผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับตราส่งมาฟ้องเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2526 คดีของโจทก์จึง
ขาดอายุความ.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์มีวัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจประกันภัยทุกประเภท ได้รับ
โอนสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทการ์เดียนแอสซัวรันส์ จำกัด สาขา
ประเทศไทย บริษัทอีสต์เอเชียติก (ประเทศไทย) จำกัด ได้สั่งซื้อสินค้าหลายชนิดเมื่อ

เดือนสิงหาคม กันยายน และตุลาคม พ.ศ. 2522 และเดือนพฤษภาคม 2523 จากประเทศอินเดีย บริษัทเลียนซุนชิปปิงแอนด์เทรดดิ้ง (พีทีอี) จำกัด และบริษัทคริสตัลชิปปิงพีวียี. จำกัดเป็นผู้ขนส่งสินค้ามายังประเทศไทย สินค้าทั้งหมดมีประกันวินาศภัยเพื่อความเสียหายในระหว่างขนส่งไว้กับบริษัทการ์เดียนแอสซัวรันส์จำกัด สาขาประเทศไทย ปรากฏว่าสินค้าสูญหายและบุบสลายเป็นเงินรวม 318,648.90 บาท บริษัทดังกล่าวและโจทก์ชำระค่าสินไหมทดแทนจำนวนดังกล่าวแก่ผู้ซื้อสินค้าไปแล้ว บริษัทเดินเรือทั้งสองว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัดจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 หุ่นส่วนผู้จัดการขนส่งสินค้าในทอดสุดท้ายจากเรือที่จอดเทียบท่าของการท่าเรือแห่งประเทศไทยลงสู่ท่า จำเลยทั้งสองจึงต้องรับผิดชอบในค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ขอให้ศาลพิพากษาบังคับจำเลยทั้งสองชำระเงินจำนวน 318,648.90 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยที่ 1 ไม่ได้มีวัตถุประสงค์รับขนส่งสินค้าทางทะเลแต่มีวัตถุประสงค์รับขนถ่ายสินค้าจากเรือขึ้นฝั่ง และขนส่งสินค้าลงเรือที่จอดเทียบท่า จำเลยทั้งสองมิได้เป็นผู้ขนส่งร่วมหรือเป็นผู้ขนส่งทอดสุดท้าย จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ และคดีของโจทก์ขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 318,648.90 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า โจทก์ซึ่งเป็นนิติบุคคลจำพวกบริษัทจำกัด มีวัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจรับประกันภัยทุกประเภทได้รับโอนบรรดาทรัพย์สิน หนี้สิน ความรับผิดชอบตามสัญญาประกันภัย ตลอดจนสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทการ์เดียนแอสซัวรันส์ จำกัด สาขาประเทศไทย บริษัทอีสต์เอเชียติก (ประเทศไทย) จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยเจริญยนต์อะไหล่ และบริษัท อิตาลีไทยอินดัสเตรียล จำกัดได้สั่งซื้อสินค้าตามฟ้องจากประเทศอินเดีย บริษัทเลียนซุนชิปปิง

ปิ้งแอนด์เทรดดิ้ง (พีทีอี) จำกัด เป็นผู้ขนส่งสินค้าตามฟ้องข้อ ก.ข.และ ค. บริษัท คริสตัลชิปปิง พีวีที. จำกัด เป็นผู้ขนส่งสินค้าตามฟ้องข้อ ง.มายังประเทศไทยสินค้าทั้งหมดมีประกันวินาศภัยเพื่อความเสียหายในระหว่างขนส่งไว้กับบริษัทการ์เดียน แอสซัวร์นส์ จำกัด สาขาประเทศไทย เมื่อผู้ซื้อมารับสินค้าที่ทำของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปรากฏว่าสินค้าสูญหายและบุบสลายเป็นเงินรวม 318,648.90 บาท บริษัท การ์เดียนแอสซัวร์นส์ จำกัด สาขาประเทศไทย และโจทก์ได้ชำระค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ซื้อสินค้าในประเทศไทยเป็นจำนวนเงินรวม 318,648.90 บาท จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลจำพวกห้างหุ้นส่วนจำกัด โดยมีจำเลยที่ 2 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ จำเลยที่ 1 มีวัตถุประสงค์หลายประการรวมทั้งรับเหมาขนถ่ายสินค้าและบรรทุกสินค้านำเข้าขนส่งและออกของตามพิธีการของศุลกากร และเป็นตัวแทนเดินเรือทะเลต่างประเทศด้วยบริษัทเดินเรือทั้งสองไม่มีสำนักงานสาขาหรือตัวแทนในประเทศไทย จึงว่าจำเลยที่ 1 ขนสินค้าตามฟ้องจากเรือที่จอดเทียบท่าของการท่าเรือแห่งประเทศไทยลงสู่ท่า และจำเลยที่ 1 มีหน้าที่ดำเนินการทางพิธีการศุลกากร ขออนุมัติการท่าเรือแห่งประเทศไทยเพื่อให้เรือเข้าเทียบท่า รับคืนใบตราส่งจากผู้ซื้อแล้วออกไปปล่อยสินค้าให้ผู้ซื้อไปรับสินค้าจากการท่าเรือจากประเทศไทย ซึ่งเป็นทางค้าปกติของจำเลยที่ 1

ที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่า การขนส่งสินค้าตามฟ้องสิ้นสุดลงแล้วเมื่อเรือบรรทุกสินค้าเข้าเทียบท่าของการท่าเรือแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นท่าเรือปลายทาง จำเลยที่ 1 เป็นเพียงผู้รับจ้างขนถ่ายสินค้าตามฟ้องจากเรือลงสู่ท่าโดยได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าจ้างมิใช่บำเหน็จที่เรียกว่าค่าระวางพาหนะ จำเลยทั้งสองจึงมีต้องรับผิดชอบในการที่สินค้าตามฟ้องสูญหายและบุบสลาย กับคดีของโจทก์ขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 624 นั้นเห็นสมควรวินิจฉัยฎีกาของจำเลยทั้งสองในปัญหาอายุความเสียก่อนการที่บริษัทเดินเรือทั้งสองขนสินค้าจากประเทศอินเดียมายังท่าของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นท่าเรือปลายทาง เป็นการรับขนของทางทะเล

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 609 วรรคท้ายบัญญัติว่า "รับขนของทางทะเล ท่านให้บังคับตามกฎหมายและกฎข้อบังคับว่าด้วยการนั้น" ปัจจุบันกฎหมายและกฎข้อบังคับว่าด้วยการรับขนของทางทะเลของประเทศไทยยังไม่มี ศาลฎีกาโดยมติที่ประชุมใหญ่เห็นว่า ในเรื่องอายุความฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนเพื่อความสูญหายหรือบุบสลายของสินค้าหรือสิ่งของที่ขนส่งทางทะเลต้องนำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 624 ซึ่งเป็นบทบัญญัติในบรรพ 3 ลักษณะ 8 หมวด 1 ว่าด้วยรับขนของ อันเป็นบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งมาปรับคดีตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 4 วรรคสาม มาตรา 624 บัญญัติว่า "ในข้อความรับผิดชอบของผู้ขนส่งในการที่ของสูญหายหรือบุบสลายหรือส่งชกชำนันท่านห้ามมิให้ฟ้องเมื่อพ้นกำหนดปีหนึ่งนับแต่วันส่งมอบ หรือปีหนึ่งนับแต่วันที่ควรจะได้ส่งมอบ เว้นแต่ในกรณีที่มีการทุจริต" ปราบกฏว่าผู้ซื้อสินค้าตามฟ้องหรือผู้รับตราส่งรับสินค้าไปเมื่อพุทธศักราช 2522 และ 2523 โจทก์รับช่วงสิทธิเรียกร้องมาจากผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับตราส่งมาฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนเพื่อความสูญหายและบุบสลายของสินค้าตามฟ้อง เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2526 คดีของโจทก์จึงขาดอายุความตามมาตรา 624 เมื่อคดีของโจทก์ขาดอายุความซึ่งจะต้องพิพากษายกฟ้องแล้ว ศาลฎีกาจึงไม่วินิจฉัยฎีกาของจำเลยทั้งสองในปัญหาอื่น"

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

(บุญส่ง คล้ายแก้ว-ประมาณ ชันชื้อ-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

อายุความฟ้องผู้รับขนของนั้นกฎหมายกำหนดไว้เป็นพิเศษตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์มาตรา624มีอายุความ1ปีนับแต่วันส่งมอบหรือวันที่ควรจะได้ส่งมอบ
เว้นแต่กรณีที่มีการทุจริตในคดีรับขนของภายในประเทศโจทก์จะต้องฟ้องคดีภายใน
กำหนดอายุความนี้แต่สำหรับการขนของทางเรือเดินทะเลระหว่างประเทศอาจมี
ปัญหาว่าจะใช้อายุความใดเพราะมาตรา609วรรคสองบัญญัติว่า"รับขนของทางทะเล
ท่านให้บังคับตามกฎหมายและกฎข้อบังคับว่าด้วยการนั้น" ในขณะนี้ประเทศไทยยัง
ไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับการรับขนของทางทะเลออกใช้บังคับสำหรับคำว่ากฎข้อบังคับ
ว่าด้วยการนั้นตามมาตรา609วรรคสองตอนท้ายนั้นประเทศไทยเรากียังไม่มีเช่นกัน
ในทางสากลการขนส่งทางทะเลได้ถือกฎกรุง

เฮก(HagueRules)และHamburgRulesเป็นกฎข้อบังคับใช้บังคับระหว่างผู้เกี่ยวข้อง
ในการขนส่งทางทะเลถ้าประเทศไทยยอมรับกฎสากลทั้งสองนี้ก็อาจถือว่าเป็นกฎข้อ
บังคับว่าด้วยการนั้นและนำมาบังคับได้แต่กฎปฏิบัติสากลทั้งสองนี้ประเทศไทยไม่ได้
เข้าร่วมภาคินุสัญญาด้วยจึงไม่ถือว่าเป็นกฎข้อบังคับว่าด้วยการนั้นตามความใน
มาตรา609วรรคสองและไม่อาจนำมาบังคับใช้ในศาลไทยได้โดยตรงกรณีพิพาทเกี่ยว
กับเรื่องนี้จึงต้องพิจารณาตามมาตรา4เมื่อไม่มีกฎหมายปรับแก้คดีจึงต้องดูว่ามีจารีต
ประเพณีแห่งท้องถิ่นในเรื่องนี้ตามมาตรา4วรรคสองหรือไม่อาจจะ

ถือว่าHagueRulesและHamburgRulesเป็นจารีตประเพณีในการเดินเรือทะเลที่อาจ
บังคับกันได้ตามมาตรา4วรรคสองอย่างไรก็ตามจารีตประเพณีเช่นว่านี้เป็นข้อเท็จ
จริงซึ่งคู่ความจะต้องนำเสนอให้ปรากฏแก่ศาลถ้าไม่นำเสนอให้ปรากฏก็เท่ากับไม่มีจารีต
ประเพณีเช่นว่านั้นอยู่จึงต้องพิจารณาต่อไปตามมาตรา4วรรคสามโดยนำบทกฎหมาย
ใกล้เคียงอย่างยิ่งมาใช้ บทกฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่งที่ศาลนำมาใช้วินิจฉัยคดีก็คือ

บทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ3ลักษณะ8หมวด1ว่าด้วยรับ
ขนของหรือกล่าวง่าย ๆ ก็คือกรณีรับขนของทางทะเลก็ใช้บทบัญญัติของกฎหมายเช่น
เดียวกับการรับขนของภายในประเทศนั่นเองเพราะฉะนั้นในเรื่องอายุความก็น่าจะใช้
อายุความตามมาตรา624 ก่อนคำพิพากษาฎีกาเรื่องนี้ก็มีคำพิพากษาฎีกา
ที่784/2502วินิจฉัยไว้เช่นนั้นแต่ต่อมาได้มีคำพิพากษาฎีกาที่1583/2511วินิจฉัย
ว่า"ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา624 ไม่ใช่กฎหมายว่าด้วยรับขนของทาง
ทะเลการฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่ผู้ขนส่งทางทะเลไม่ส่งมอบสินค้าให้
ผู้รับตราส่งจึงมีอายุความ10ปีตามมาตรา164"คำพิพากษาฎีกาต่อมาจนถึงปี2532นี้
ก็ได้วินิจฉัยเดินตามคำพิพากษาฎีกาที่1583/2511ตลอดมาเช่นคำพิพากษาฎีกา
ที่1295/2516, 447/2521, 585/2521, 731-

732/2523, 871/2525, 1665/2525, 942/2531 ปัญหาน่าวิเคราะห์ว่าเหตุใดศาลฎีกาจึง
นำอายุความ10ปีตามมาตรา164มาใช้ในการรับขนของทางทะเลเหตุผลน่าจะเป็นว่า
ศาลฎีกาไม่ใช้บทกฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่งสำหรับปัญหาเรื่องอายุความแต่ได้นำ
บทบัญญัติในบรรพ1ลักษณะ6เรื่องอายุความมาปรับโดยตรงเนื่องจาก
มาตรา164บัญญัติว่า"อันอายุความนั้นถ้าไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นท่านให้
มีกำหนด10ปี"ทำให้แปลไปได้ว่าเรื่องอายุความรับขนของทางทะเลมิใช่ไม่มีกฎหมาย
บังคับแต่เป็นกรณีที่มีมาตรา164บัญญัติอยู่แล้วกรณีเช่นนี้ไม่ต้องนำมาตรา4มาใช้ทั้ง
เรื่องอายุความก็เป็นบทบัญญัติพิเศษต่างหากโดยเฉพาะในตัวเองหาจำต้องใช้ร่วม
หรือควบคู่ไปกับบทบัญญัติที่ว่าด้วยสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบไม่แน่วคิดเช่นนี้มีผู้เห็นว่า
เป็นการแปลกกฎหมายลักลั่นกันเพราะเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบของคู่กรณีใน
การรับขนของทางทะเลศาลได้นำบทบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
บรรพ3ลักษณะ8ว่าด้วยรับขนของมาใช้ในฐานะกฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่งเพราะ
ฉะนั้นในเรื่องอื่นหรือเรื่องอายุความก็น่าจะนำบทบัญญัติว่าด้วยรับขนของดังกล่าวมา
ใช้หรือนำมาตรา624มาใช้ด้วยในทำนองเดียวกันซึ่งก็เป็นแนวความคิดที่แสดงออก

มาตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่1066/2532นี้ อีกสาเหตุหนึ่งน่าจะเป็นว่าในสมัยก่อน การขนส่งทางเรือเดินทะเลต้องใช้เวลาในการติดต่อสื่อสารไม่สะดวกรวดเร็วเหมือน สมัยนี้กว่าจะสืบสวนถึงภัยและความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการขนส่งสินค้าตลอดจน ความรับผิดชอบต้องใช้เวลาเนิ่นนานยากแก่การที่จะให้โจทก์ฟ้องคดีภายใน1ปีได้อีกทั้ง คดีประเภทนี้มักมีผู้รับประกันภัยสินค้าที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยยิ่งทำให้พิธีการต่างๆ เพิ่มขึ้นตอนยุ่งยากขึ้นไปอีกศาลจึงเห็นว่าอายุความ1ปีน่าจะสั้นเกินไปแต่ปัจจุบันโลก แห่งธุรกิจเจริญก้าวหน้ามาากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ๆผุดขึ้นทุกวันการขนส่ง และการสื่อสารสามารถทำได้รวดเร็วการพิสูจน์ความเสียหายและสาเหตุแห่งภัยง่าย ขึ้นทัศนคติทางกิจการพาณิชย์เปลี่ยนแปลงไปกลับต้องการความรวดเร็วในการยุติ ปัญหาข้อพิพาททั้งหลายเพื่อให้กิจการดำเนินไปโดยไม่ชะงักการล่าช้ากลายเป็น อุปสรรคสำคัญของการพาณิชย์แม้แต่วิธีการตัดสินชี้ขาดข้อพิพาทก็ยังมีแนวโน้ม นิยมไปใช้อำนาจตุลาการเป็นผู้ชี้ขาดเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาคดีความที่ล่าช้าในศาล ทั้งการปล่อยเวลาเนิ่นนานจะทำให้ยากแก่การพิสูจน์ความเสียหายและความรับผิดชอบ พยานหลักฐานอาจสูญหายและทำลายไปเรือเดินทะเลลำนั้นอาจจมไปหรืออาจเปลี่ยน เส้นทางเดินเรือแล้วนายเรือก็ปัดันเรืออาจย้ายเรือหรือหาตัวได้ลำบากผู้รับขนรายนั้น อาจเลิกกิจการล้มละลายไปแล้วทำให้บังคับคดีไม่ได้ดังนั้นในวงการค้าและการเดิน เรือระหว่างประเทศจึงเห็นกันว่าควรจะจำกัดเวลาในการฟ้องร้องคดีประเภทนี้ให้ เหลืออายุความเพียง1หรือ2ปีเท่านั้นการที่ศาลฎีกาในคดีนี้ได้มีมติกลับแนววินิจฉัยไป ใช้อายุความ1ปีตามมาตรา624นับว่าเป็นการสอดคล้องกับสภาพของการพาณิชย์ใน ปัจจุบันและในขณะเดียวกันก็เป็นบรรทัดฐานของการใช้บทกฎหมายใกล้เคียงอย่าง ยิ่งตามมาตรา4วรรคสามต่อไป. มานิตย์สุธาพร